

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. ¿Cuál NO es un elemento esencial del servicio público?
a) Generalidad / b) Gratuidad / c) Igualdad / d) Continuidad
2. La teoría de que toda actividad del Estado es servicio público corresponde a:
a) Hauriou / b) Jeze / c) Duguit / d) Berthelemy
3. La concesión en México tiene naturaleza de:
a) Contrato de derecho privado / b) Contrato administrativo / c) Acto administrativo unilateral / d) Ley reglamentaria
4. La diferencia entre concesión y permiso radica en:
a) El plazo / b) La existencia de derecho preexistente / c) La tarifa / d) La autoridad
5. El servicio público impropio se caracteriza por:
a) Ser creado por ley / b) Derivar de permiso, licencia o autorización / c) Prestarse exclusivamente por el Estado / d) No requerir regulación
6. La facultad del Estado para concesionar servicios públicos se fundamenta en:
a) Art. 14 / b) Art. 16 / c) Art. 28 / d) Art. 115 CPEUM
7. La clasificación *uti singuli/uti universi* atiende a:
a) La importancia / b) Las características del usuario / c) La jurisdicción / d) El tipo de gestión
8. La caducidad de la concesión se produce por:
a) Decisión unilateral del Estado / b) Vencimiento del plazo / c) Incumplimiento grave del concesionario / d) Muerte del concesionario
9. ¿Cuál NO es un servicio público municipal (art. 115, fracc. III)?
a) Agua potable / b) Seguridad pública / c) Educación básica / d) Alumbrado público
10. La teoría mixta de la concesión sostiene que:
a) Es exclusivamente un contrato / b) Es exclusivamente un acto unilateral / c) Combina elementos reglamentarios y contractuales / d) Carece de naturaleza jurídica
11. La diferencia fundamental entre una APP y una concesión tradicional es que en la APP:
a) El particular asume todo el riesgo / b) No hay plazo fijo / c) El riesgo es compartido entre el sector público y el privado / d) No requiere licitación
12. La ley que regula las APP en el ámbito federal mexicano es:
a) Ley de Obras Públicas / b) Ley de Adquisiciones / c) Ley de Asociaciones Público Privadas / d) Ley de Concesiones
13. En una APP, la contraprestación al particular generalmente:
a) Es fija e inmodificable / b) Se paga exclusivamente mediante tarifas de usuarios / c) Está vinculada al cumplimiento de indicadores de desempeño / d) No está regulada
14. ¿Cuál NO es un elemento característico de las APP?
a) Riesgo compartido / b) Financiamiento privado / c) Plazo indefinido / d) Vinculación del pago a desempeño

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-c, 7-b, 8-c, 9-c, 10-c, 11-c, 12-c, 13-c, 14-c.

Lecturas complementarias

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulo XIII (El servicio público, pp. 145-168) y Capítulo XIV (La concesión, pp. 169-185).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. 2023. Capítulo XIV (pp. 202-230).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema XIII (pp. 175-185).

(Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Concesión», «Permiso», «Autorización», «Servicio público».

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo X (El servicio público, pp. 1-30).

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo, 2o Curso*. Tema XIII (Servicio público y concesión).

Ley de Asociaciones Público Privadas, publicada en el DOF el 16 de enero de 2012. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf> [<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP.pdf>].

(Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2012.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *Principios para la Gobernanza de las Asociaciones Público-Privadas*. 2012.

Yescombe, E. R. *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Elsevier, 2007. Capítulos 1-3 (Conceptos fundamentales y estructura de APP).